

○志摩広域行政組合行政財産目的外使用料条例

平成27年2月25日

条例第1号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による許可を受けてする行政財産の目的外使用(以下「行政財産の目的外使用」という。)に係る使用料については、法令その他特別の定めがあるものを除き、この条例の定めるところによる。

(使用料)

第2条 行政財産の目的外使用に係る使用料(以下「使用料」という。)は、別表に定める額とする。ただし、同表によることができないものの使用料については、代表理事がその都度、同表に準じて定める。

2 前項の場合において、使用料が年額で定められているものについては、その年の4月から翌年の3月までを1年とし、使用期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算する。なお、1月未満の端数があるときは1月として計算する。

(必要経費)

第3条 使用者が負担すべき必要経費は、次に掲げるとおりとし、前条の使用料に加算して徴収することができる。

- (1) 電気料金
- (2) 水道料金
- (3) ガス料金
- (4) その他管理上必要と認める経費

(使用料の納付)

第4条 行政財産の目的外使用の許可を受けた者は、行政財産の使用を開始する日までにその使用料の全額を納付しなければならない。ただし、代表理事が特別な理由があると認めるときは、納期限を別に指定し、又は分割して納付させることができる。

(使用料の還付)

第5条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用料の全部又は一部を還付することができる。

- (1) 公用又は公共用に供するため行政財産の目的外使用の許可を取り消したとき。
- (2) 行政財産の目的外使用の許可を受けた者の責めに帰すことができない事由により、行政財産を使用することができなくなったとき。

(使用料の減免)

第6条 代表理事は行政財産の目的外使用を許可する場合、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するときその他代表理事が必要と認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第7条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は代表理事が別に定める。

附 則

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

別表（第2条関係）

区分		使用料の額(年額)
土地	一般	使用する土地の1㎡当たりの適正な価格×使用許可面積×0.05により算定した額
	公共的団体等	使用する土地の1㎡当たりの適正な価格×使用許可面積×0.02により算定した額
建物	一般	使用する土地の1㎡当たりの適正な価格×使用許可面積×0.10により算定した額＋使用する建物の建築面積に相当する土地の年額使用料との合計額
	公共的団体等	使用する土地の1㎡当たりの適正な価格×使用許可面積×0.05により算定した額＋使用する建物の建築面積に相当する土地の年額使用料との合計額

備考

- 1 使用する土地及び建物の1平方メートル当たりの価格及び使用許可面積で単位に満たない端数があるときは、それぞれ切り上げて計算するものとする。
- 2 1件の使用料の額が100円に満たないときは、100円とする。